

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1959/2532	พนักงานอัยการจังหวัดนครปฐม	โจทก์
	นายมีง จำปาจันทร์ กับพวก	จำเลย
	นายชลอ หนูแปว จำเลยที่ 2	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลอุทธรณ์ขอให้ศาลฎีกาอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์

หมายเหตุ ไม่ปรากฏหลักฐานว่าโจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้วหรือไม่

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสามมีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน ฯ มาตรา 4,55,78 ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 83 ให้จำคุกจำเลยทั้งสามคนละ 4 ปี คำรับชั้นจับกุมและสอบสวนเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาลดโทษให้จำเลยคนละหนึ่งในสาม คงจำคุกคนละ 2 ปี 8 เดือน

จำเลยที่ 2 ที่ 3 ต่างอุทธรณ์ (อันดับ 99,100)

จำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งไม่อนุญาต ให้ยกคำร้อง (อันดับ 110)

จำเลยที่ 2 จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 118)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 2 ชั่วคราวในระหว่างพิจารณา ตีราคาประกัน 100,000 บาท (อันดับ 34)

คำสั่ง

พิจาระห์ความหนักเบาแห่งข้อหาและพฤติการณ์แห่งคดีแล้วยังไม่มีเหตุที่จะ
อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว ศาลอุทธรณ์ยกคำร้องของจำเลยที่ 2 ขอบแล้ว มีคำสั่งยืน
ตามคำสั่งของศาลอุทธรณ์

พิจาระห์ความหนักเบาแห่งข้อหาและพฤติการณ์แห่งคดีแล้วยังไม่มีเหตุที่จะ
อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว ศาลอุทธรณ์ยกคำร้องของจำเลยที่ 2 ขอบแล้ว มีคำสั่งยืน
ตามคำสั่งของศาลอุทธรณ์

(นำชัย สุนทรพินิจกิจ-มานะช เพียรสนอง-ไมตรี กลั่นนุรักษ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ